



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Disposición

Número: DI-2025-4-APN-SCE#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 9 de Diciembre de 2025

Referencia: CONC. 2063 - Disposición Prosum SCE

VISTOS:

El expediente EX-2025-108566757--APN-DR#CNDC caratulado "MOLINOS AGRO S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC. 2063).

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido en la fecha 9 de diciembre de 2025.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los Artículos 7° a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la ANC, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del Artículo 8° de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución N° 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición N° 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 30 de septiembre de 2025, cuando la ex CNDC recibió la notificación de una concentración económica que consiste en la adquisición de siete lotes de terrenos por parte de MOLINOS AGRO S.A. ("MOLINOS AGRO"), mediante una escritura pública de compraventa del 30 de diciembre de 2024.

Las actividades desarrolladas por las empresas evidencian relaciones horizontales y verticales. La operación notificada encuadra en el Artículo 3°, inc. c) del ANEXO I de la Disposición de la ex CNDC N° 156/2024 y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el Artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el PROSUM.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE) emitió un Informe Técnico de fecha 9 de diciembre de 2025, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el Artículo 31, inc. b), de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición de siete lotes de terrenos por parte de MOLINOS AGRO, en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La notificante, en la presentación del 30 de septiembre de 2025, solicitó la confidencialidad respecto del: (i) Anexo 4.a) – Confidencial. Escritura Pública de Compraventa; (ii) Anexo 4.a) – Confidencial. Recibo NUTRIEN a MOLINOS AGRO; (iii) Anexo 4.b) (i) – Confidencial. Acuerdo Complementario; (iv) Anexo 4.b) (i) – Confidencial. Escritura Pública de Cesión de Derechos Litigiosos; (v) Anexo 4.b) (i) – Confidencial. Cesión de Compromiso de Servidumbres; y (vi) Anexo 8.d) (ii) Confidencial. Procedimientos ante la Comisión, estableciendo que la información incluida en ellos es comercialmente sensible y su divulgación no resulta relevante para el análisis de la transacción notificada.

El 31 de octubre de 2025 la notificante solicitó tratamiento confidencial del documento acompañado como Anexo I, Acuerdo de fusión por absorción entre las firmas GOYAIKE S.A.A.C.I.Y.F. y PAUEN S.A., SUDACIA S.A.U., SICMA S.A., y PCFG ADVISORY S.A., presentando en dicha oportunidad el correspondiente resumen no confidencial.

Esta SCE considera suficientes los resúmenes no confidenciales presentados para el análisis de la operación notificada y entiende que debe otorgarse la confidencialidad en los términos solicitados. La presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 31, inc. b), y 32, inc. d), de la Ley 27.442; el artículo 13 del Decreto 480/2018; y los Decretos 50/2019 y modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS

DISPONE:

Artículo 1°.- Califíquese la operación notificada bajo el procedimiento sumario dispuesto en el Artículo 10 de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Autorícese la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición de siete lotes de terrenos por parte de MOLINOS AGRO S.A., en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Artículo 3°.- Concédase la confidencialidad solicitada por parte de MOLINOS AGRO S.A. respecto del (i) Anexo 4.a) – Confidencial. Escritura Pública de Compraventa; (ii) Anexo 4.a) – Confidencial. Recibo NUTRIEN a MOLINOS AGRO; (iii) Anexo 4.b) (i) – Confidencial. Acuerdo Complementario; (iv) Anexo 4.b) (i) – Confidencial. Escritura Pública de Cesión de Derechos Litigiosos; (v) Anexo 4.b) (i) – Confidencial. Cesión de Compromiso de Servidumbres; y (vi) Anexo 8.d) (ii) Confidencial. Procedimientos ante la Comisión de la presentación del 30 de septiembre de 2025; y Anexo I, Acuerdo de fusión por absorción entre las firmas GOYAIKE S.A.A.C.I.Y.F. y PAUEN S.A., SUDACIA S.A.U., SICMA S.A., y PCFG ADVISORY S.A. de la presentación 31 de octubre de 2025, considerando suficientes los resúmenes no confidenciales presentados de los mismos.

Artículo 4°.- Considérase como parte integrante de la presente Disposición al Informe informe Técnico IF-2025-135990130-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 5°.- Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA la presente medida.

Artículo 6°.- Notifíquese a MOLINOS AGRO S.A.

Artículo 7°.- Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

Artículo 8°.- Archívese.

Digitally signed by Germán Augusto Zamorano
Date: 2025.12.09 15:23:32 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Germán Augusto Zamorano
Secretario
Secretaría de Concentraciones Económicas
Autoridad Nacional de la Competencia



A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

Nos dirigimos a Usted a fin de remitir el siguiente informe relativo a la operación de concentración económica en trámite por expediente *EX-2025-108566757--APN-DR#CNDC* caratulado *"MOLINOS AGRO S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC. 2063)*.

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición de siete lotes de terrenos por parte de MOLINOS AGRO S.A. ("MOLINOS AGRO").
2. La adquisición fue de un complejo de campos rurales ubicado en la zona agrícola de los distritos de Timbúes y Puerto General San Martín, departamento de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. El activo comprende siete lotes de terrenos que abarcan aproximadamente 220 hectáreas de tierras productivas, con todas las construcciones, instalaciones y mejoras adheridas al suelo.
3. La operación fue instrumentada mediante una escritura pública de compraventa del 30 de diciembre de 2024, donde MOLINOS AGRO adquiere siete lotes sitios en las localidades de Timbúes y Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe.
4. Además, las partes de la transacción también suscribieron (i) un Acuerdo complementario; (ii) una Escritura Pública de Cesión de Derechos Litigiosos; y (iii) una Cesión de compromiso de servidumbre.
5. Según fue informado, estos campos no estuvieron afectados a actividades productivas o comerciales del vendedor ni del comprador durante el último año.
6. Sin embargo, el 16 de abril de 2025, MOLINOS AGRO celebró un contrato de arrendamiento rural de los inmuebles con un tercero independiente al grupo comprador, por un plazo de tres años con opción de rescisión sin causa a partir del segundo año. El arrendatario destinará las tierras a la producción agrícola mediante la siembra y cosecha de cultivos tradicionales de la región (soja, maíz, girasol y trigo), además de realizar tareas de control de malezas y trabajos mecánicos asociados.
7. MOLINOS AGRO forma parte de un grupo económico cuyas actividades principales están centradas en la industria alimenticia, energética y en actividades agropecuarias. MOLINOS AGRO está dedicada a la elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar; compra, acondicionamiento e industrialización de granos y oleaginosas, y comercialización de granos y oleaginosas y/o de los productos y subproductos derivados de su industrialización; servicios de acopio y acondicionamiento de cereales, oleaginosas y forrajeras.
8. El grupo desarrolla actividad económica en Argentina e internacionalmente a través de múltiples subsidiarias en cinco sectores principales. En el sector agroindustrial y alimenticio opera MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A., dedicada a la elaboración de aceites y grasas vegetales refinadas, transformación de productos agropecuarios y comercialización de productos de consumo masivo, y GOYAIKE S.A.A.C.I. y F., que

desarrolla actividades de agricultura, ganadería, biotecnología reproductiva y producción láctea.

9. En el sector energético, PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U. se especializa en construcción y operación de obras hidrocarburíferas. Otras subsidiarias operan en energía eléctrica, telecomunicaciones, servicios ambientales y combustibles nucleares, incluyendo participación en proyectos de litio. El grupo mantiene presencia en biocombustibles y presta servicios especializados administrativos, contables y legales.
10. La división inmobiliaria opera a través de PAUEN S.A., SUDACIA S.A.U. y SIEMA S.A., que desarrollan actividades de identificación, evaluación, adquisición y desarrollo de terrenos para proyectos residenciales, comerciales e industriales. Esta división incluye administración integral de propiedades, gestión de alquileres, desarrollo de proyectos de construcción y emprendimientos inmobiliarios. Complementariamente, realiza operaciones financieras mediante inversión en instrumentos del mercado de capitales, otorgamiento de préstamos y participación en fideicomisos de inversión inmobiliaria.
11. El grupo mantiene subsidiarias internacionales en Brasil y Uruguay para investigación de mercado, promoción comercial y comercialización de *commodities* agrícolas.
12. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 30 de diciembre de 2024¹ y su notificación a la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) se realizó el 30 de septiembre de 2025².

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

13. La transacción descrita en apartados precedentes constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. d), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).
14. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (AR\$ 50.619.000.000,00)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9º de la Ley 27.442, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.³

1 La fecha de cierre fue acreditada mediante escritura pública de compraventa y recibo, documentos sobre los cuales se solicitó tratamiento confidencial, vinculados como IF-2025-108551909-APN-DR#CNDC y IF-2025-108551997-APN-DR#CNDC.

2 El antecedente de la presente concentración económica es la Opinión Consultiva caratulada “MOLINOS AGRO S.A. S/OPINION CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442 (OPI 374)” que tramitó bajo expediente EX-2024-142741070- -APN-DR#CNDC. El 25 de septiembre de 2025 mediante resolución RESOL-2025-364-APN-SIYC#MEC se ordenó notificar dicha operación la cual da origen a la presente concentración económica. Dicha resolución se notificó el mismo 25/09/2025. Asimismo, cabe aclarar que habiendo cerrado la operación el 30/12/2024 e ingresado la Opinión Consultiva el 2/01/2025, no corrió ningún día en atención a que 31/12/2024 y 1/01/2025 fueron días inhábiles administrativos (Decreto 1108/2024).

3 La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será

- 15. El 30 de septiembre de 2025, MOLINOS AGRO presento del formulario F0 para su análisis. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442.
- 16. El 6 de octubre de 2025, luego de analizar la documentación acompañada, se consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la notificante que el plazo previsto en el artículo 14º de la LDC comenzó a correr el día hábil siguiente a su presentación del 30 de septiembre de 2025 y quedó suspendido desde la suscripción del requerimiento y hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.
- 17. El 31 de octubre de 2025, la notificante realizó una presentación cumpliendo con la totalidad de los requerimientos efectuados, teniéndose por completo el Formulario F0.
- 18. El plazo estipulado en el artículo 14º de la LDC, comenzó a correr el día hábil posterior a la fecha mencionada.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la Operación

- 19. La operación notificada consiste en la adquisición de siete lotes de terrenos (220 hectáreas) en las localidades de Timbúes y Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe, por parte de MOLINOS AGRO.
- 20. A continuación, se presentan las empresas afectadas y la actividad que desarrolla cada una en el país:

Tabla 1. Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad económica
	Grupo Adquirente
MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A.	Elaboración de aceites y grasas vegetales refinados. Extracción, transformación, producción y elaboración de frutos, productos y subproductos de las explotaciones agropecuarias. Industrialización, preparación, venta, distribución, transporte, depósito y/o almacenaje de productos de consumo masivo en general, incluyendo, sin encontrarse limitado a, productos alimenticios de todo tipo -aceites, infusiones, secos, frescos, congelados, refrigerados, lácteos, derivados de la industria frigorífica y/o bebidas - incluso alcohólicas- y/o alimentos para el consumo animal y/o productos de cuidado e higiene

actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 23 de enero de 2024, la Secretaría de Comercio dictó la Resolución SC 48/2024, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS QUINIENTOS SEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS (AR\$ 506,19).

	personal y/o para el cuidado de la salud de venta libre y/o para el cuidado y la limpieza del hogar. Posee 308,5 ha de tierras destinadas a la actividad vitivinícola en la provincia de Mendoza.
MOLINOS AGRO S.A.	Elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar. Industrialización de oleaginosas. Servicios de acopio y acondicionamiento de cereales, oleaginosas y forrajeras. Posee 15 ha de tierras cultivables en la provincia de Santa Fe.
PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U.	Gestión y explotación, por concesión o bajo cualquier otra modalidad, de explotaciones convencionales y/o no convencionales de hidrocarburos y prestación de servicios a empresas dedicadas a la exploración y explotación de hidrocarburos y/o minerales. Construcción, dirección, ejecución, consultoría, montaje, supervisión, instalación, asesoramiento, operación, mantenimiento, explotación y ejecución de toda clase de obras de construcción, ingeniería y arquitectura.
TEL3 S.A.	Desarrollo de obras en el campo de la energía eléctrica y las telecomunicaciones.
PECOM SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.	Servicios de gestión ambiental.
PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A. – JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A. – HUASI CONSTRUCCIONES S.R.L. – U.T.	Unión Transitoria cuyo objeto es la ejecución de la obra denominada PCK2-3000-C-W000- Process Plant EPC (Sal de Vida Lithium Brine Project EPC Services).
VIÑA COBOS S.A.	Elaboración de vinos y actividad de bodega. Posee 117 ha de tierras destinadas a la actividad vitivinícola en la provincia de Mendoza.
PATAGONIA BIOENERGÍA S.A.	Producción y comercialización de biodiésel.
NEGOCIO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIODIESEL DE RENOVA S.A.	Producción y comercialización de biodiesel y glicerina cruda vegetal.
GOYAIKE S.A.A.C.I. Y F.	Actividad ganadera: hacienda bovina (cría de la raza Hereford de pedigrí y la invernada) y hacienda ovina (cría de ovinos para la producción y venta de lana). Secado de semen en ganado bovino y equino, clonación, fertilización in vitro y trasplante embrionario. Elaboración y comercialización de cremas heladas, helados, postres y dulce de leche. Posee tierras, destinadas a la actividad agropecuaria, en las provincias de Buenos Aires (3.185 ha), Chubut (3.464 ha) y Santa Cruz (273.051 ha).
CONUAR S.A.	Producción y comercialización de elementos combustibles nucleares y ejecución de las actividades

	vinculadas con éstos. Producción y comercialización de toda clase de bienes y servicios en el ámbito nuclear. Producción y comercialización de toda clase de bienes y servicios relacionados con la industria eléctrica, servicios diversos en instalaciones nucleares y plantas generadoras de energía eléctrica.
OBJETO	
INMUEBLES RURALES	Se trata de 220 ha de tierras cultivables en la provincia de Santa Fe.

Fuente: DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en base a información provista por las Partes.

21. Las actividades desarrolladas por las empresas evidencian una relación horizontal marginal en el mercado de tierras para uso agrícola-ganadero.

III.2. Efectos económicos de la operación notificada

III.2.1. Definición del mercado relevante

22. Como ha sido definido en casos anteriores⁴, el mercado relevante en la operación de concentración bajo análisis “...refiere a extensiones de tierras disponibles y aptas para las actividades tanto agrícolas como ganaderas”.

III.2.2. Análisis de los efectos horizontales

23. Desde el lado de la demanda, existen zonas específicas para el desarrollo de estas actividades. Así, debido a las diferencias de productividad que tienen las distintas zonas, esta ex CNDC ha definido el mercado geográfico como provincial, determinando que “si bien existen amplias regiones de tierra destinadas a la actividad agrícola ganadera, esta Comisión Nacional entiende que corresponde considerar los efectos de la operación dentro del área donde están localizados los campos objeto de la operación, a saber, la Provincia de Santa Fe ya que de no existir problemas de competencia en un mercado más restringido, tampoco se suscitarán en el mercado ampliado”.⁵

4 Véase Dictamen CNDC de fecha 3 de mayo de 2024 y Resolución RESOL-2024-81-APN-SIYC#MEC de fecha 21 de mayo de 2024 en el marco del Expediente EX-2022-89858832- -APN-DR#CNDC, caratulado “GERARDO LUIS BARTOLOMÉ, IGNACIO MARIO BARTOLOMÉ Y OTRO S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N.º 27.442” - (CONC. 1867) y su acumulado EX-2023-142711311- -APN-DR#CNDC “NUEVA SUR S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N.º 27.442 (CONC 1950)”; Dictamen CNDC N.º 1037 de fecha 3 de febrero de 2014 y Resolución SC 23/14 de fecha 26 de febrero de 2014 en el marco del Expediente N.º S01:0380128/2011, caratulado “INVERSORA JURAMENTO S.A. Y A INVESTMENT S.a.r.l. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N.º 25.156 (CONC. 944)”; Dictamen CNDC N.º 840 de fecha 24 de noviembre de 2010 y Resolución SCI 469/10 de fecha 2 de diciembre de 2010 en el marco del Expediente N.º S01:0077501/2009, caratulado “CV LUXCO S.A.R.L. Y ADECOAGRO LLC S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N.º 25.156 (CONC. 751)”.

5 Véase Dictamen CNDC N.º 840 de fecha 24 de noviembre de 2010 y Resolución SCI 469/10 de fecha 2 de diciembre de 2010 en el marco del Expediente N.º S01:0077501/2009, caratulado “CV LUXCO S.A.R.L. Y ADECOAGRO LLC S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N.º 25.156 (CONC. 751)”.

24. En tal sentido, dado que el grupo adquirente, a través de MOLINOS AGRO, posee tierras cultivables en la provincia de Santa Fe y que los inmuebles adquiridos, que consisten en tierras aptas para la actividad agroganadera, se encuentran también en dicha provincia, se tomará como mercado geográfico relevante a la provincia de Santa Fe.
25. Según las partes notificantes, el grupo comprador tiene 15 ha de tierras en la provincia de Santa Fe, arrendadas a un tercero ajeno al grupo al momento del presente análisis. La actividad realizada por el arrendatario consiste en la siembra de alfalfa y pasturas.⁶ Por su parte, los inmuebles rurales adquiridos en la operación de marras, unas 220 ha, permanecieron inactivos hasta abril de 2025, momento en el cual se optó por arrendarlos a un tercero ajeno al grupo comprador, para la siembra y cosecha de cultivos (en particular, soja, trigo, maíz y girasol). Así, las tierras cultivables del grupo comprador en dicha provincia totalizan 235 ha.
26. Conforme al último Censo Nacional Agropecuario disponible, que data del año 2018, la superficie de hectáreas agropecuarias en la provincia de Santa Fe es de 9.478.912,8.⁷
27. En consecuencia, la operación notificada no modifica el *statu quo* en el mercado relevante ya que el peso del total de hectáreas del grupo comprador en la provincia de Santa Fe, a partir de la presente transacción, es mínimo (0,002%).
28. Por lo tanto, a la luz de la información provista, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (“DNCE”) entiende que la presente operación no altera negativamente las condiciones de competencia imperantes en el mercado relevante afectado por la misma. De tal modo, esta DNCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.
29. Conforme se observa del análisis efectuado, la operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. c), del ANEXO I de la Disposición CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025), que establece que “*las Concentraciones horizontales, si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%)*”, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

30. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes, esta DNCE no advierte cláusulas restrictivas de la competencia.

IV CONCLUSIONES

31. Por lo expuesto, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), dentro del criterio técnico previsto en el

6 Según las notificantes, dicho campo no puede ser fumigado por motivos de seguridad, considerando su cercanía al pueblo Ricardone. A su vez, informaron que MOLINOS AGRO tiene la intención de venderlo en el corto plazo.

7 https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/cna2018_resultados_definitivos.pdf

inc. c), del artículo 3° del ANEXO I de la Disposición CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025), referidos a las Concentraciones horizontales, *-si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%), y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4° de la misma disposición.*

32. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
33. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31, inc. b), de la Ley 27.442, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición de siete lotes de terrenos por parte de MOLINOS AGRO S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2025-135990130-APN-DNCE#CNDC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 9 de Diciembre de 2025

Referencia: CONC. 2063 - Informe Técnico - PROSUM

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.09 14:53:34 -03:00

María Micaela Perez Moreno
Directora
Dirección Nacional de Concentraciones Económicas
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.09 14:57:03 -03:00

Maria Lucila Dell Anno Irigoyen
Directora
Dirección Nacional de Concentraciones Económicas
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.09 15:05:21 -03:00

Diego ORIBE
Director Nacional
Dirección Nacional de Concentraciones Económicas
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.09 15:05:22 -03:00